COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR TOGO

INTRODUCTION AU DROIT

Niveau : Bachelor 1 IT

Enseignant
M. Pawilam-Lon **MILILA**

lonmilila@gmail.com
Tél: +228 91390528

Année académique 2025-2026

©MILILA P.

FAISONS CONNAISSANCE !

- NAME & SURNAME
- **BACHELOR + VOS AMBITIONS**
- J'AIME, JE N'AIME PAS
- VOS ATTENTES POUR CE COURS



©MILLA P.

I. OBJECTIF GÉNÉRAL

Permettre à l'étudiant(e) de pouvoir maîtriser les notions fondamentales du Droit.

II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (Savoirs et savoir-faire envisagés)

- ✓ Définir le droit et la règle de droit
- ✓ Identifier les caractéristiques de la règle de droit
- ✓ Distinguer droit objectif et droits subjectifs
- ✓ Distinguer droit public et droit privé
- ✓ Identifier les différentes sources du droit
- ✓ Comprendre la hiérarchie des normes
- ✓ Comprendre l'organisation judiciaire togolaise
- ✓ Comprendre la notion de personnalité juridique

III. APPROCHE PEDAGOGIQUE

- ✓ Cours magistraux
- ✓ Etudes de cas
- ✓ Travaux pratiques en équipe projets
- ✓ Présentations
- ✓ Discussion et débats

IV. MODALITES D'EVALUATION

- ✓ **Contrôle continu (50%)**
- ✓ **Examen final (50%)**

IV. CONTENU DU COURS

CHAPITRE I: GÉNÉRALIT ÉS SUR LE DROIT

CHAPITRE II : LES SOURCES DU DROIT

CHAPITRE III : ORGANISATION JURIDIQUE AU TOGO

CHAPITRE IV : LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS

SOYEZ PRÉSENTS... ET PARTICIPEZ !

PARTAGEZ CONSTRUCTIVEMENT

SOYEZ CURIEUX, POSEZ DES QUESTIONS

RÉALISEZ LE TRAVAIL ("(DÉ)LIVERABLES")



©MILILA P.

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT

1. Notions du Droit

- Le droit est un **phénomène social indispensable** à l'organisation de la vie en société. Sans règles communes, la coexistence entre individus serait impossible.

- **Droit** = Ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société (*Larousse*)

- L'étude du droit revient à étudier l'ensemble des règles gouvernant les relations des personnes entre elles et avec les choses.

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT

1. Notions du Droit

- Le droit se décline en deux sens fondamentaux :

Droit Objectif	Droits subjectifs
Ensemble des règles qui gouvernent l'activité humaine dans une société organisée et dont l'inobservation est sanctionnée par la contrainte exercée par une autorité publique. Ex: Code civil	**Ensemble des prérogatives que le droit objectif reconnaît sous la protection des pouvoirs publics à un individu en sa qualité de sujet de droit.** EX: droit de propriété, droit à l'image, ou droit de vote.

- Le Droit objectif protège les droits subjectifs, d'où la **formule de Carbonnier** qui illustre parfaitement le lien indissociable entre les deux dimensions du droit : "*Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le faire.*"

2. Contenu et caractères du droit objectif

- le Droit Objectif est constitué par un ensemble de règles : les règles de droit qui présente les caractères ci-après :

- **la règle de droit est générale et abstraite :** la règle de droit s'applique à tout le monde sans nommer telle ou telle personne. En effet, le texte de droit Objectif vise des situations juridiques et ne s'adresse pas particulièrement à des individus nommément désignés.

- **la règle de droit est obligatoire et coercitive :** son application ou son respect ne sont pas laissés au bon vouloir des individus. Elle s'applique indépendamment de la volonté humaine. Et en cas de non respect de la règle de droit, des sanctions sont prévues.

2. Contenu et caractère du droit objectif

Le non-respect de la règle de droit entraîne des **sanctions** appliquées par l'autorité publique pour assurer le respect de la loi.

On distingue:

- **Sanctions pénales *:*** amendes et peines d'emprisonnement
- **Sanctions civiles *:*** dommages-intérêts versés aux victimes de la violation de la règle de droit.
- **Sanctions administratives** prononcées par l'administration: suspension d'activité, retrait d'autorisation, etc.
- **Sanctions disciplinaires** qui s'appliquent dans un cadre professionnel ou institutionnel: avertissement, licenciement, etc.

3. Droit, Morale et Religion

- La règle de droit, la règle morale et les préceptes religieux sont des règles de conduite humaine
- Parfois, la règle de droit, la morale et la religion se rejoignent. Ainsi, tout comme la morale et la religion, le droit interdit le vol et le meurtre.
- Cependant, il est fréquent que la règle de droit s'oppose à la religion. Exemple du divorce autorisé par la loi mais interdit par la religion catholique.
- Enfin, la règle de droit se distingue des autres règles de conduite humaine par son caractère contraignant et cœrcitif.

4. Divisions ou branches du droit

Une partie de la doctrine procède à la classification des branches du droit en distinguant :
le **droit interne** (*ensemble des règles juridiques applicables à l'intérieur des frontières d'un Etat*) et
le **droit international** (*ensemble des règles juridiques applicables aux relations ayant un caractère d'extranéité c'est-à-dire qui transcende les frontières étatiques).*

Mais, la grande division du Droit distingue:

- ✓ le **droit public** et
- ✓ le **droit privé**

4. Divisions ou branches du droit

4.1 Le Droit public

Ensemble des règles juridiques qui organisent les relations entre les personnes publiques et les particuliers.

Le Droit public connaît des subdivisions et on peut citer :

- **Droit constitutionnel**

Ensemble des règles juridiques relatives à l'établissement, à l'exercice et à la transmission du pouvoir politique au sein d'un Etat. Ainsi, les rapports entre le Président de la République et l'Assemblée Nationale relèvent du droit constitutionnel.

4. Divisions ou branches du droit

4.1 Le Droit public

- **Le Droit administratif**

Ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les administrations publiques d'une part, et entre les administrations publiques et les usagers de service public, d'autre part.

Ex: le litige qui oppose un fonctionnaire à son supérieur hiérarchique relève du droit administratif.

- **Le Droit fiscal**

Ensemble des règles juridiques à l'établissement, à la liquidation et au recouvrement des impôts, des taxes et autres prélèvements.

4. Divisions ou branches du droit

4.1 Le Droit public

- **Les finances publiques**

Ensemble des règles applicables aux opérations relatives aux derniers publics. Ainsi, l'établissement et l'exécution de la loi de finances relève des finances publiques.

- **Le Droit international public**

Ensemble des règles juridiques qui régissent des rapports entre Etats, entre Organisations Internationales ou entre Organisations Internationales et Etats ou enfin entre des personnes publiques situées sur des territoires étatiques différents.

Ex: l'accord de partenariat conclu entre le gouvernement Togolais et l'OMS relève du Droit International public.

4. Divisions ou branches du droit

4.2 Le Droit privé

Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers ou personnes privées (physiques ou morales)

Le droit privé se subdivise en :

- **Le droit civil**

Branche de droit la plus ancienne qui est l'ensemble des règles juridiques applicables à tous dès lors qu'aucune règle spéciale n'écarte son application. Ainsi, l'état des personnes (nom, domicile, nationalité) relève du droit civil.

- **Le droit commercial**

Ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et à leurs activités professionnelles.

4. Divisions ou branches du droit

4.2 Le Droit privé

Le droit privé se subdivise en :

- **Le droit du travail**

Ensemble des règles juridiques qui organisent les rapports individuels ou collectifs qui naissent entre employeurs et employés à l'occasion d'un travail salarié du secteur privé. Ex: Le contrat de travail

- **Le Droit International Privé**

Ensemble des règles juridiques qui régissent des rapports entre des particuliers vivant sur 02 territoires étatiques différents.

Ex: le mariage d'un Gabonais et d'une Togolaise vivant au Ghana relève du Droit International Privé de même que le contrat de prêt conclu entre un commerçant Togolais et un commerçant Français vivant à Paris.

5. Acteurs du droit

Qui fait et qui applique le droit ?

Trois grandes catégories d'acteurs :



Le Législateur

Le **Parlement** vote les lois, fixe les grandes règles de la vie sociale et contrôle le gouvernement.



Le Pouvoir Exécutif

Le **Gouvernement** élabore les règlements, prend les décrets et assure l'exécution des lois.



Les Juges & Tribunaux

Ils **interprètent et appliquent** le droit aux situations concrètes, rendant des décisions opposables.

CHAPITRE II.

LES SOURCES DU DROIT

CHAPITRE II. LES SOURCES DU DROIT

On distingue les sources directes ou principales (**loi** et **coutume**) et les sources indirectes (**doctrine** et **jurisprudence**).

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

- Au sens strict, **la loi est un texte adopté par le parlement** selon une procédure plus ou moins complexe et promulgué par le Président de la République.
- **Le règlement** est un texte à caractère général édicté par une autorité exécutive ou administrative soit pour préciser les conditions d'application d'une loi (règlement d'application), soit, pour combler l'insuffisance d'une loi (règlement autonome). Ex: Décrets, arrêtés,

CHAPITRE II. LES SOURCES DU DROIT

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

- **Types de loi**

- **Les lois constitutionnelles** : Elles se placent au sommet de la hiérarchie des normes. Il s'agit de la constitution elle-même et des divers textes évoqués à travers son préambule ainsi que ceux qui organisent sa révision.

- **Les lois organiques** : ce sont celles qui fixent les modalités de fonctionnement et statut des pouvoirs publics ou corps constitués comme la Cour Constitutionnelle, la HAAC, le Président de la République, etc.

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

Types de loi

- **Les lois référendaires :**
  Ce sont des lois soumises pour leur validité à l'approbation du peuple par voie de référendum.

- **Les lois ordinaires:**
  sont élaborées selon une procédure simplifiée et régissent les rapports entre particuliers comme, par exemple, les relations de travail, le mariage, la filiation etc.

CHAPITRE II. LES SOURCES DU DROIT

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

- **Etablissement de la loi**

- **L'élaboration du texte**
  - Si le **texte est initié par le gouvernement = projet de loi**
  - Si le **texte est initié par un ou plusieurs parlementaires** (Députés ou Sénateurs) **= proposition de loi**.

  Une fois élaborée, le projet ou la proposition de loi est déposée sur le bureau du Parlement (Assemblée National, Sénat) pour son vote.

- **Le vote de la loi ou adoption**

  La commission des lois étudie le projet ou la proposition de loi et produit un rapport présentée en plénière. Vient ensuite l'étape de la promulgation.

CHAPITRE II. LES SOURCES DU DROIT

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

Etablissement de la loi

- **Promulgation**

  C'est l'acte par lequel le Président de la République (Président du Conseil au Togo) reconnaît un texte de loi adopté par le parlement comme loi de la république et ordonne son exécution sur toute l'étendue du territoire national. Une fois promulguée la loi doit faire l'objet d'une publication.

- **Publication**

  C'est l'acte par lequel la nouvelle **loi est portée à la connaissance des citoyens** par son insertion au *journal officiel* ou dans un *journal d'annonces légales*. Cependant, la loi n'entre définitivement en vigueur qu'après un délai de 24 heures consécutives à compter de la date de parution du journal officiel. Ce délai s'appelle Jour Franc.

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

Etablissement de la loi

Date	Evénement
03/09/2025	Parution du Jour Officiel
04/09/2025	Jour Franc
05/09/2025	Entrée en vigueur de la nouvelle loi

NB: Après l'écoulement du jour franc la nouvelle loi entre définitivement en vigueur et on peut dire à partir de ce moment que chacun est supposé avoir pris connaissance de son existence. D'où la maxime ***« Nul n'est sensé ignorer la loi ».***

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

- **L'abrogation de la loi**

C'est l'**anéantissement pour l'avenir des effets d'une loi**. En d'autres termes, l'abrogation met fin à la force obligatoire d'une loi. On distingue l'abrogation expresse et l'abrogation tacite ou implicite.

- ✓ **L'abrogation expresse:** elle est énoncée par le texte nouveau.
- ✓ **L'abrogation tacite :** elle résulte de l'introduction dans un texte nouveau d'une disposition incompatible avec la disposition antérieure

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

L'application de la loi dans le temps

L'application de la loi dans l'espace ne pose pas de problème car celle-ci s'applique sur le territoire national. C'est surtout en ce qui concerne l'application de la loi dans le temps que les difficultés apparaissent.

Le problème qui se pose est celui de la détermination des limites de compétence entre la nouvelle loi et la loi ancienne. Ce problème a été résolu par l'article 2 du *code civil* aux termes duquel : ***« la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».***

I- Sources directes: Loi et coutume

1- La loi

- **L'application de la loi dans le temps**
  - **La non – rétroactivité de la loi nouvelle**

La non–rétroactivité de la loi nouvelle signifie qu'elle ne s'applique pas aux situations juridiques nées antérieurement à son entrée en vigueur et qui ont fini de produire tous leurs effets.

- **Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle:**

La loi nouvelle est d'application immédiate c'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les situations juridiques créées postérieurement à son entrée en vigueur.

I- Sources directes: Loi et coutume

2- La Coutume

- D'après Gérard Cornu, la coutume est une norme de Droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant.
- En langage simple, on entend par coutume une pratique communément admise dans un milieu dont les membres croient en son caractère obligatoire.
- Dans les systèmes juridiques non codifiés, la coutume s'impose pleinement au juge comme une véritable règle de droit. En cas de conflit entre la coutume et la loi, le juge appliquera la loi

I- Sources directes: Loi et coutume

2- La Coutume

- **Eléments constitutifs de la coutume**
  - **un élément matériel** : c'est la répétition prolongée et répandue de la pratique au sein d'une communauté ;
  - **Un élément psychologique** : c'est la croyance au caractère obligatoire et coercitif de la règle coutumière. Les membres de la communauté au sein de laquelle naît la coutume pensent qu'ils peuvent faire l'objet de sanction en cas d'inobservation ou de non respect de la règle coutumière.

II- Sources indirectes: Jurisprudence et doctrine

1- La jurisprudence

Ensemble des décisions rendues par les juridictions sur les litiges qui leur sont soumis ou précisément ensemble des décisions juridictionnelles concordantes rendues sur des faits qui n'avaient pas été expressément prévus par la loi.

Le droit, impose au juge l'obligation de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis : *« le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »* (art. 4 du code civil)

II- Sources indirectes: Jurisprudence et doctrine

1- La jurisprudence

- **Eléments constitutifs de la jurisprudence:**

  - **un élément matériel :** la constance dans l'observation de l'interprétation faite par les juridictions supérieures

  - **un élément psychologique :** se traduit par la crainte des juridictions inférieures de voir leur décision annulée par les juridictions supérieures ; ce qui justifie leur conformité aux interprétations données par les juridictions supérieures notamment les juridictions de cassation.

II- Sources indirectes: Jurisprudence et doctrine

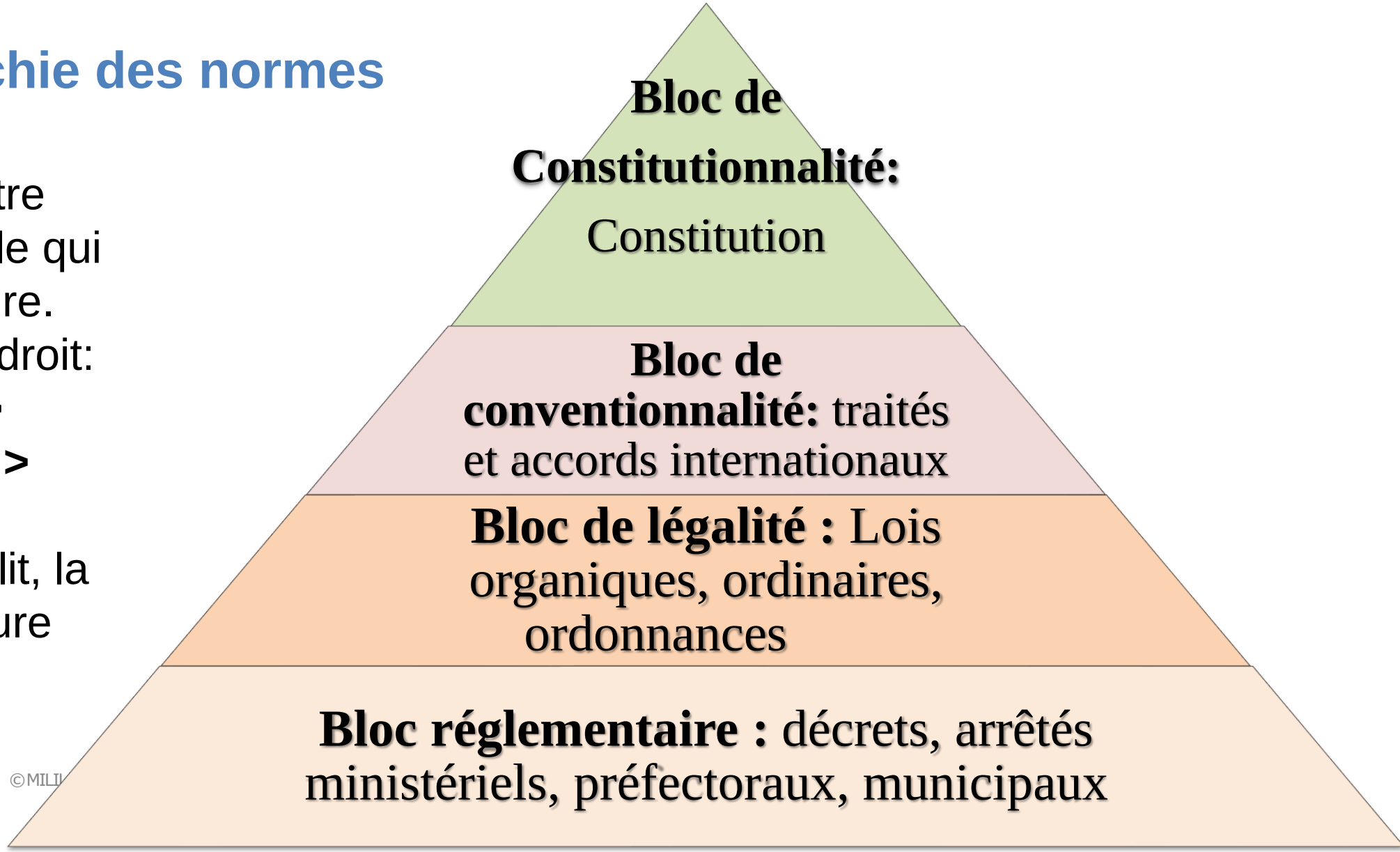
2- La doctrine

- Ensemble des opinions contenues dans les écrits et publications des juristes (professeurs, magistrats, auteurs de thèses, experts, etc.).

- Ces écrits ou publications peuvent influencer un parlementaire et l'amener à faire une proposition de loi ; en cela la jurisprudence joue indirectement un rôle dans la création du droit.

III- Hiérarchie des normes

- Chaque règle juridique doit être conforme à celle qui lui est supérieure.
- Cohérence du droit: **Constitution > Traités > Lois > Règlements.**
- En cas de conflit, la norme supérieure l'emporte



©MILI

CHAPITRE III.

ORGANISATION JUDICIAIRE TOGOLAISE

CHAPITRE III. ORGANISATION JUDICIAIRE TOGOLAISE

1. *« Nul n'a le droit de se faire justice »*

- Ce principe universel interdit donc au particulier de se rendre justice en cas de litige avec un autre particulier.
- Ce principe affecte donc la fonction de juger à l'Etat qui assume cette fonction à travers un service public qu'on appelle la justice
- L'organisation judiciaire repose sur 3 principes fondamentaux :

  - ✓ **le principe de la séparation des pouvoirs**
  - ✓ **le principe de l'égalité de tous devant la loi.**
  - ✓ **le principe du double degré de juridiction**

2. Principes de l'organisation judiciaire

2.1 Le principe de la séparation des pouvoirs

- Montesquieu pense que pour éviter que le titulaire d'un pouvoir n'en abuse, il faut faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir.
- Au Togo, la constitution de la Ve République (promulguée en 2024) consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui ne doit subir aucune pression de l'exécutif (Président du Conseil) ou du législatif (Parlement).
- Les juges sont soumis à la loi, inamovibles, et le pouvoir judiciaire garantit les droits fondamentaux
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à cette indépendance, gage de bonne justice

2. Principes de l'organisation judiciaire

2.2 Le principe de l'égalité de tous devant la loi

- La Constitution de la Ve République togolaise, réaffirme dans son article 2 l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Elle garantit la non-discrimination fondée sur l'origine, la race, l'ethnie, le sexe, le handicap, le statut social ou la religion.

- L'Etat doit prendre toutes les dispositions pour éviter la discrimination entre les justiciables et assurer par la même occasion l'égal accès de tous les citoyens à l a justice

2. Principes de l'organisation judiciaire

2.3 Le principe du double degré de juridiction

- Tout plaideur ou justiciable insatisfait d'une décision de justice rendue par une juridiction peut **porter son affaire devant une juridiction de niveau supérieur** à l'effet de la voir examiner à nouveau le litige.
- Ce principe vise essentiellement le rattrapage des erreurs éventuelles des premiers juges.
- Tout comme les deux premiers principes, le principe du double degré de juridiction est un gage de bonne justice.

3. Structure et juridictions

L'organisation judiciaire est régie au Togo par la loi N°2019-015 du 30 octobre 2019 portant Code de l'organisation judiciaire.

On distingue:

3.1 Juridictions de droit commun

- **Tribunaux de Première Instance (TPI)** : Juridictions de droit commun de premier degré.
- **Cours d'Appel :** Deuxième degré de juridiction, examinant les appels des décisions des TPI.
- **Cour Suprême** : Juge suprême (civil, pénal, administratif).

3. Structure et juridictions

3.2 Juridictions Spécialisées :

- **Tribunaux du travail:** tribunaux pour mineurs.
- **Tribunaux de Police** : Pour les contraventions.

3.3 Autres acteurs:

- **Ministère Public** : Procureurs de la République, chargés de l'action publique.
- **Conseil Supérieur de la Magistrature** : Garante de l'indépendance de la magistrature.
- **OHADA** : Le Togo applique le droit des affaires OHADA, affectant certaines compétences juridictionnelles.

CHAPITRE IV.

LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

CHAPITRE IV. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1. Notion de la personnalité juridique



La Personnalité Juridique:

C'est l'**aptitude à être titulaire de droits et soumis à des d'obligations**.

Elle est reconnue à deux catégories de sujets de droit :

Personnes Physiques

Tout être humain dès le commencement de sa vie. La personnalité s'acquiert à la naissance et se perd au décès.
Ex: Un individu

Personnes Morales

Entités reconnues par le droit : sociétés commerciales, associations, fondations, collectivités publiques.
Ex: Une entreprise, collectivité territoraile

CHAPITRE IV. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

2. Les catégories de personnalité juridique

2.1. Les personnes physiques

- Le point de départ de personnalité juridique est la **naissance.**
- Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, le point de départ de la personnalité juridique peut être repoussé à la **date présumée de sa conception**. Lorsque le père de l'enfant conçu meurt avant la naissance de ce dernier, pour permettre à l'enfant de recueillir la succession ou de bénéficier d'une assurance que son père avait contractée, la loi admet que **l'enfant avait la personnalité juridique dès sa conception**.

CHAPITRE IV. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

2. Les catégories de personnalité juridique

2.1. Les personnes physiques

- Le **décès ou la mort** marque la fin de la personnalité juridique. Il arrive des cas où il est difficile, voire, impossible de constater le décès d'une personne. A ce sujet le code civil a prévu **l'absence et la disparition**.
- **L'absence** est la situation d'une personne qui ayant quitté son domicile est restée sans nouvelle pendant un délai relativement long (05 ans)
- il y a **disparition** quand le corps d'une personne n'a pu être retrouvé et que le décès est probable au regard des circonstances (accident d'avion, naufrage, etc.) qui ont provoqué sa disparition

2. Les catégories de personnalité juridique

2.2. Les personnes morales

- La personne morale est tout groupement d'individus pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être reconnus et protégés par la loi.

- **Les personnes morales de droit public**

  Ce sont les personnes morales régies par les règles du droit public. On parle également de personnes publiques.

Ex: collectivités publiques, établissements publics

2. Notion de la personnalité juridique

2.2. Les personnes morales

- **Les personnes morales de droit privé**

Ce sont des personnes morales régies par les règles du droit privé.

Ex: Associations à caractère désintéressé, sociétés commerciales, entreprises privées.

CHAPITRE V. EXPOSÉS PAR ÉQUIPES

Thèmes pour le TPE

1- La légitime défense
2- Le droit humanitaire international
3- La séparation des pouvoirs (théorie et application)
4- L'accès à Internet comme droit fondamental
5- Le juré d'assises dans un procès
6- Le droit à l'oubli numérique
7- Les infractions informatiques (piratage, fraude, usurpation d'identité)
8- Les fake news et la responsabilité juridique
9- Le droit environnemental
10- Bicaméralisme et monocaméralisme comme système parlementaire

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- J.-L. AUBERT, *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*, Armand Colin, Collection U, 8e éd., 2000.
- B. Barraud, *Qu'est-ce que le droit ? – Théorie syncrétique et échelle de juridicité*, Ed. L'Harmattan, 2017
- J. BONNARD, *Introduction au droit*, éd. Ellipses, coll. Universités Droit, 2e éd., 1998.
- J. CAILLOSSE, *Introduire au droit*, Montchrestien, coll. Clefs, 1999.
- J. CARBONNIER, *Droit civil*, tome 1, Introduction, P.U.F., Collection Thémis, 26e éd., 1999.
- G. CORNU, *Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens*, Montchrestien, 8e éd., 1997.
- S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Ed Dalloz, 2016
- X. Lagarde, *Introduction au droit privé*, 2019

Merci pour votre attention

